



POLÍTICA DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

ÍNDICE

1. DIRETRIZES	2
2. GRAUS DE RISCOS E DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE	3
3. PROCEDIMENTO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE EM TERCEIROS E COLABORADORES	4
3.1 DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DE TERCEIROS	4
3.2 DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DE COLABORADORES PARA CARGOS DE DIRETORIA	8
4. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO	10
5. HISTÓRICO DE REVISÕES	10
ANEXO I – CARTA DE RECUSA	11



1. Diretrizes

A Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB) apoia e estimula as partes envolvidas nas relações comerciais a estabelecerem compromisso formal e efetivo com melhores práticas, de modo a incentivar e promover ações e decisões pautadas na ética e na integridade.

Para tanto, a presente Política deverá ser utilizada como critério para busca reputacional durante os processos de escolha de fornecedores, intermediários, associados, parceiros de negócios e terceiros em geral, aplicando-se a todos, em especial aqueles considerados de médio, alto e extremo risco.

A existência de Programa de Integridade estruturado deverá ser utilizada como critério diferencial para escolha dos terceiros.

Para todos os contratos a serem realizados com colaboradores, clientes, associados, parceiros estratégicos, fornecedores e prestadores de serviços considerados com mais do que baixo risco, haverá a obrigatoriedade de adesão e cumprimento das seguintes normas:

- *Cláusula anticorrupção* no contrato;
- *Código de Conduta Ética* da Câmara de Comércio Índia Brasil;
- Assinatura do termo de *Comprometimento Anticorrupção*.

Independente de indicação ou não de realização de DDI, em todos os casos deve haver previsão de aplicação de penalidades e mesmo de rescisão contratual em caso de descumprimento das regras de integridade da Câmara de Comércio Índia Brasil.

Será fundamental, ainda, acompanhar o cumprimento das normas, cláusulas e diretrizes de integridade por parte de seus contratados durante a execução do contrato.



Studying Solutions. Providing Realities.

2. Graus de riscos e Due Diligence de Integridade

Não obstante, é preciso ter cautela diferenciada com os parceiros de negócio e demais partes interessadas que representem mais do que baixo risco, segundo nossa *Política de Due Diligence de Integridade*.

Para tanto, a Due Diligence de Integridade (DDI) será realizada para a contratação de parceiros de negócios de médio, alto e extremo risco, segundo critérios estabelecidos na tabela:

TABELA 1

Risco de integridade	Crítérios
Baixíssimo	- Com contrato não recorrente, cujo valor seja inferior a R\$20.000,00 reais; - Com contrato recorrente, cujo valor seja inferior a R\$5.000,00 reais mensais; - Cuja contratação se dá por meio de contrato de adesão.
Baixo	Fornecedor que não se enquadrar em nenhuma das categorias abaixo.
Médio	Fornecedor que possua alerta em qualquer um dos itens seguintes: - Constituição há menos de dois anos. - Presta serviço ou vende produtos para órgãos públicos com regularidade. - Depende de obtenção ou manutenção de concessão, permissão, delegação, licenças, autorizações, certidões e/ou outros benefícios concedidos por ente público para realizar suas atividades.
Alto	Fornecedor que possua alerta em qualquer um dos itens seguintes: Existência de Pessoa Exposta Politicamente (PEP) no quadro de sócios ou de gestores da organização.



Studying Solutions. Providing Realities.

	Fornecedor que tem poderes para tomar decisão em nome da CÂMARA DE COMÉRCIO ÍNDIA BRASIL (intermediário).
Extremo Risco	Fornecedor que possua alerta em qualquer um dos itens seguintes: - Listagem em bancos de sanções públicas (CNEP, CEIS, CEPIM, CNCCAI). - Existência de investigação policial/administrativa/judicial ou sanção aplicada à organização pela prática de crime, improbidade administrativa, corrupção, lavagem de dinheiro ou congênere. - Existência de investigação policial/administrativa/judicial ou sanção aplicada a algum dos sócios, gestor ou beneficiário pela prática de crime, improbidade administrativa, corrupção, lavagem de dinheiro ou congênere. - Organização objeto de mídia negativa em razão de suspeita da prática de crime, improbidade administrativa, corrupção, lavagem de dinheiro ou congênere. - Sócio, gestor ou beneficiário da organização objeto de mídia negativa em razão de suspeita da prática de crime, improbidade administrativa, corrupção, lavagem de dinheiro ou congênere.

3. Procedimento de due diligence de integridade em terceiros e colaboradores

3.1 Due diligence de integridade de terceiros

O Procedimento de DDI em terceiros (fornecedores, intermediários, parceiros de negócio) será realizado com apoio da Plataforma Journey e pressupõe o preenchimento, pelo terceiro elegível, do Questionário de Análise Reputacional e busca automatizada em bancos de dados públicos (CNEP, CEIS, CEPIM, PEP, OFAC, CSONU).



Studying Solutions. Providing Realities.

Apenas os terceiros classificados como de *baixíssimo risco* estão desobrigados a preencherem o referido Questionário, sendo considerados homologados quanto às exigências do setor de conformidade.

Os demais terceiros deverão se cadastrar na Plataforma Journey, conforme instruções lá registradas, e preencher o Questionário.

As perguntas estão divididas em 03 verticais: Grau de Risco, Reputação e Programa de Integridade.

Após preenchimento, a Plataforma Journey classificará automaticamente o terceiro no grau de risco de integridade pertinente e informará o plano de ação a ser executado, caso necessário, de acordo com os seguintes critérios:

1) Homologação

Serão considerados homologados os terceiros de baixo risco, bem como os de médio risco, desde que estes não possuam alerta em relação a seu Programa de Integridade.

2) Controles Simplificados

Deverão ser submetidos à 1) assinatura de Termo de Comprometimento Anticorrupção (disponibilizado no próprio Questionário) e 2) Treinamento sobre legislação anticorrupção e programa de integridade, os terceiros classificados como de:

- Médio risco, com qualquer alerta em relação a seu Programa de Integridade.
- Alto risco, desde que não possuam alerta em relação a seu Programa de Integridade.

3) Screening Manual

Serão submetidos a pesquisa manual aprofundada os fornecedores classificados como:

- Alto risco, com qualquer alerta em relação a seu Programa de Integridade.



- Extremo risco.

A pesquisa aprofundada deverá englobar os seguintes dados, apresentados em relatório justificado:

- Processos judiciais.
- Sanções públicas.
- Mídia negativa.
- Pessoa Exposta Politicamente.

Caso o relatório manual individual não aponte alertas justificados, o terceiro será submetido aos seguintes controles (exceções serão submetidas a aprovação pelo Comitê de Ética):

- 1) Assinatura de termo de comprometimento anticorrupção.
- 2) Realização de treinamento sobre legislação anticorrupção e programa de integridade.
- 3) Assinatura de cláusula contratual anticorrupção reforçada, com previsão de rescisão em caso de ilícito, cumulada com pena de indenização por danos materiais e morais.

Caso o relatório manual individual aponte alertas justificados, o terceiro será classificado em fornecedor crítico ou não crítico.

Os terceiros críticos são aqueles que possuem as seguintes características justificadoras da intenção de manutenção da relação comercial: longo relacionamento comercial e/ou fornecedor exclusivo.

Os fornecedores críticos, mediante justificativa, serão submetidos aos seguintes controles (exceções serão submetidas a aprovação pelo Comitê de Ética):

- 1) Assinatura de termo de comprometimento anticorrupção.
- 2) Realização de treinamento sobre legislação anticorrupção e programa de integridade.



Studying Solutions. Providing Realities.

- 3) Assinatura de cláusula contratual anticorrupção reforçada, com previsão de rescisão em caso de ilícito, cumulada com pena de indenização por danos materiais e morais.
- 4) Realização de entrevista de sensibilização e alinhamento com gestor.
- 5) Exigência de comprovação de programa de integridade nos moldes exigidos pela legislação anticorrupção.

Os fornecedores não críticos são aqueles que, não possuindo longo relacionamento com a empresa e/ou não sendo fornecedores de serviços ou produtos exclusivos, deverão ser descontinuados. O fato de poderem ser substituídos facilmente, conjugado com seu alto grau de risco não justifica a manutenção da relação comercial.

Caso entenda conveniente, a Câmara de Comércio Índia Brasil poderá descontinuar a relação com qualquer um dos fornecedores sem aplicar as medidas descritas acima.

Ao se realizar a pesquisa aprofundada manual, alguns fatores devem ser levados em consideração na avaliação dos projetos, transações e atividades dos terceiros como, por exemplo:

- A estrutura, natureza e a complexidade das atividades (vendas diretas e indiretas, nível de descontos, procedimentos de contratação e celebração de contratos, etc.);
- As formas acordadas para financiamento e pagamento;
- O nível de engajamento da organização na relação comercial e disponibilidade de recursos;
- O nível de controle e visibilidade;
- Outras terceiras partes envolvidas (incluindo agentes públicos);
- As ligações entre quaisquer das partes e agentes públicos;
- As competências e qualificações das partes envolvidas;
- A reputação do cliente;
- A localização; ou
- Os relatórios no mercado ou na imprensa.



Nessa avaliação, algumas diretrizes devem ser observadas:

- Se o terceiro constitui uma entidade legítima de negócios, demonstrado por indicadores documentais, tais como registro societário, contabilidade anual registrada, número de identificação fiscal (CNPJ/MF), listagem em bolsa de valores, além de consultas a bancos de dados governamentais, como o CEIS, o CNEP, o CEPIM, OFAC e CSONU;
- Se o terceiro tem as qualificações, experiência e recursos necessários para conduzir os negócios para os quais está sendo contratado;
- Se o terceiro possui Programa de Integridade e qual o seu nível de robustez;
- Se o terceiro possui reputação relacionada a suborno, fraude, desonestidade ou má conduta similar ou se tem sido investigado, condenado, sancionado ou impedido em razão de suborno ou conduta criminal similar;
- A identidade dos acionistas, bem como do(s) beneficiário(s) final(is) e da sua Alta Direção e se eles:
 - a. têm reputação quanto a suborno, fraude, desonestidade ou má conduta similar;
 - b. têm sido investigados, condenados, sancionados ou impedidos em razão de suborno ou conduta criminal semelhante;
 - c. têm qualquer vínculo direto ou indireto com os clientes da organização ou com agentes públicos pertinentes, que podem conduzir ao suborno (e.g. pessoas que não são propriamente agentes públicos, mas que podem direta ou indiretamente estar relacionadas a agentes públicos, candidatos a cargos públicos etc.).

3.2 Due diligence de integridade de colaboradores para cargos de diretoria e gerência.

Após o processo seletivo de novos colaboradores para assumirem os cargos de Diretoria e Gerência da Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB), o departamento de Recursos Humanos deverá coletar e registrar Nome, CPF/CNPJ e cópia do Documento de Identificação.



Os candidatos aprovados que se enquadrem nas áreas de trabalho de risco médio e alto (ver Tabela 2) deverão ser consultados se constam em alguma lista de impedimento como CEIS, CNEP, OFAC, ONU; se são Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e se há alguma condenação contra eles em processos judiciais ligados a crimes financeiros ou corrupção.

No caso de candidatos aprovados que se enquadrem nas áreas de trabalho de alto risco, as ações mitigatórias deverão ser determinadas pelo Comitê de Ética.

TABELA 2

Risco	Departamento
Baixo	• Quando o risco não for médio ou alto (risco residual)
Médio	• Comercial • Pessoas com vínculos com outros colaboradores
Alto	• Suprimentos • Jurídico • Compliance • Auditoria Interna • Alta Direção

Ao receber o Código de Conduta Ética e Políticas internas, os colaboradores contratados deverão firmar compromisso e ciência das regras de integridade da organização, assinando, além das normas destacadas nas **DIRETRIZES** desta política, o *Termo de declaração de conflito de interesses*, caso aplicável (em anexo).

A avaliação de Due Diligence do colaborador de médio e alto risco deverá ser **atualizada bianualmente**, ou quando, ao longo da relação de trabalho, os colaboradores identificarem situações suspeitas ou alterações de comportamento de seus colegas de trabalho, sejam eles subordinados ou superiores. Ao firmar o *Termo de declaração de conflito de interesses*, quando aplicável, poderá ser solicitado, a qualquer momento, a prestar confirmações/declarações periódicas nesse sentido.



Studying Solutions. Providing Realities.

4. Treinamento e comunicação

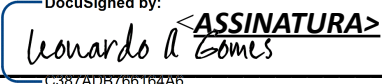
Os colaboradores da organização que atuam com a área de compras e contratos, além da função de Compliance Officer, Auditor Interno de Compliance e Alta Direção serão treinados com o conteúdo específico desta Política.

5. Histórico de Revisões

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A VERSÃO ANTERIOR
01	21/05/2024	Data de elaboração do documento.
		1ª Revisão

CONTROLE DE APROVAÇÃO		
ELABORADOR/REVISOR	ANÁLISE	APROVAÇÃO

Belo Horizonte, 27 de May de 2024.

DocuSigned by:

C387ADB766164A6...
<NOME DO DIRETOR PRESIDENTE>



Studying Solutions. Providing Realities.

ANEXO I – CARTA DE RECUSA

Caso algum integrante da Alta Direção da organização ou seus familiares, nos termos da Resolução Coaf nº 40, de 22 de novembro de 2021, tenha ocupado ou ocupe cargo na Administração Pública ou possua negócios ou com agentes públicos ou com a Administração Pública deverá se eximir de suas prerrogativas no exercício do relacionamento negocial com a Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB).

Eu, __ (nome) __ / __ (cargo exercido) __ / __ (órgão público) __ / __ (período) __, declaro que não me servirei de minha qualidade de pessoa exposta politicamente para obter vantagem indevida para Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB) ou qualquer intermediário.

E/OU

Eu, (nome) / (grau de parentesco com PEP) / (nome PEP) / (órgão público) / (período), declaro que não me servirei da qualidade meu parente de pessoa exposta politicamente para obter vantagem indevida para Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB) ou qualquer intermediário.